

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 493/2534 นาย โสภาส สาคกร วา สี

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การใช้สิทธิทางศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 นั้นมิได้หมายความว่าผู้ใดประสงค์จะใช้สิทธิของศาลอย่างใดก็อาจใช้ได้ตามอำเภอใจต้องพิจารณาด้วยว่ามีกฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนว่าเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องมาร้องขอต่อศาลเพื่อรับรอง หรือคุ้มครองตามสิทธิของตนที่มีอยู่ด้วย กรณีผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าคำให้การพยานโจทก์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาเป็นโมฆะนั้น ไม่มีกฎหมายสารบัญญัติบทใดบัญญัติสนับสนุนให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลได้ การที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกโต้แย้งสิทธิแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องชอบที่จะฟ้องผู้ที่ผู้ร้องเห็นว่าโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องเข้ามาเป็นคดีมีข้อพิพาท ดังนี้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทหาได้ไม่.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า คดีก่อนผู้ร้องได้ฟ้องนายเกียรติศักดิ์หิรัญเจริญเวช ต่อศาลอาญาในความผิดฐานเบี่ยงความเท็จ ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องเห็นว่า การที่ผู้พิพากษาในคดีดังกล่าวนี้พิจารณาสืบพยานโจทก์เพียงนายเดียว

การที่คำพิพากษาศาลชั้นต้นฉบับพิมพ์ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายแห่งผิดไปจากที่ได้
อ่านให้คู่ความฟังและการที่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายบางข้อ เป็นการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้มีความสั่งว่าคำให้การพยานโจทก์กับคำพิพากษาศาลชั้นต้น
และคำสั่งศาลฎีกาดังกล่าวเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
113 และ 115

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาในข้อแรกว่า คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องอาจใช้สิทธิ
ทางศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 นั้น ศาลฎีกา
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะใช้สิทธิทางศาลตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมี
ได้หมายความว่าผู้ใดประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลอย่างใดก็อาจใช้ได้ตามอำเภอใจต้อง
พิจารณาด้วยว่ามีกฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนว่าเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องมาร้องขอ
ต่อศาลเพื่อรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิของตนที่มีอยู่ด้วย กรณีของผู้ร้องในคดีนี้
ไม่มีกฎหมายสารบัญญัติบทใดบัญญัติสนับสนุนให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลได้ ที่ผู้ร้อง
อ้างในฎีกาว่าผู้ร้องถูโต้แย้งสิทธิแล้วนั้น ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องชอบที่จะฟ้องผู้ที่ผู้ร้องเห็น
ว่าโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องเข้ามาเป็นคดีมีข้อพิพาท ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอเป็นคดีไม่มี
ข้อพิพาทดังคดีนี้หาได้ไม่ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องต่อไปเพราะไม่
อาจทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง..."

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ